

הגהות מהר"ב רנשבורג

לג:

ליהיו הקדש ואמרו לו לֵבֵן יֵאל תחלה [ואמר אי הוי ידענא דלֵבֵן נפקן] לא הוה אמרי שחור אלא לֵבֵן דהשתא יֵש לָן למימר שהיה דעמו לכל מי שינא ראשון ומש"ה הוי הקדש אפי' הלֵבֵן דילפינן מתמורה דהוי הקדש אפי' בטעות ואצ"י ס"ל דאי קאי בצפרא ואמר שור שחור שינא ראשון וא"ל לֵבֵן נפק ואמר אי הוי ידענא דלֵבֵן נפק ה"א; דבהא אפילו צ"ש מודו דלא הוי הקדש שהרי [אלא] היה יודע שינא השחור תחלה לכולן ולמה הזכיר שחור אי דעמו היה להקדיש כל מי שינא ראשון ואֵן סהדי לכתלה^א כי אמר שור שחור דוקא לשור שחור קמכוין א| שאפילו אם דעמו שינא השחור תחלה אטו נציא הוה לידע העמידות וצכה"ג ודאי לא נילף מתמורה ולא דמי לשהה שהיו מהלכין בדרך דהתם הוי נזיר אפי' אותו שלא נמצא כדצריז לפי שבכל ענין קביל עליה נזירות ומה שאמר איש פלוני הוה טעה צו כשראשו מרחוק אבל הכא צמה יֵש לו לטעות ולומר דשחור עמיד ללאת הלכך יֵש לומר דשחור דוקא קאמר אבל כי אמר צטיהרא צבהמות ילאו^ב יֵש לנו למימר שהיה דעמו לכל שינא ראשון ומה שהזכיר שחור לפי ששמע פסיעות רגלי השור שהוא צקי להכיר פסיעות רגלי שווריו והשתא זה דומה שפיר להאיא שהיו מהלכין בדרך דטעה נמי צראית ענינו לומר איש פלוני הוה ודעמו להיות נזיר אפי' אינו הוה וכן הכא דעמו היה להקדיש אפי' אינו שחור אלא הלֵבֵן וכה"ג ילפינן מתמורה וצ"ה סברי דאפי' כי האי לא ילפינן מתמורה דלא הוי הקדש: ב| **א** **דִּינְךָ** **והב** שיע"ה. אי"כ משמע דמעיקרא הוה קאי: תני שעלה. שכבר עלה צידו ונתיישב בדבר ויזכר^א שעלה צידו של כסף ואמר אינו ידענא דשל כסף עלה צראשון לא אמרמי ינינר זהצ וכן חצית שתעלה תני שעלתה: **אמר** **רב** חסדא **אובבא** בחיורא לקי.א. שור שחור שצין שוורים לצנים לקיא [מגרע] אותם ונמכרים בפחות ע"י שהשחור עמהן ולצנים מעולין מן השחורים חירא בצוכמא לקותא כחם לֵבֵן בשור שחור לקותא צידוע שכנגד אותו כחם היה נגע זרעת צבהמה והכי איתא צריש מי שאחוז [גיטין סח]. טעם חירא צצשרא צדקו צדוכתיה ואשכחו מלאו^א כחם לֵבֵן וידעו כי זרעת היה צמקום כחם: **ה** **לֵבֵן** שור שחור ב' ומשמע דהלֵבֵן קדוש [כדמריין] אצ"י וקס"ד מקדיש^א איניש צעין רעה מקדיש וקשה לרב חסדא דכיון דהלֵבֵן עדיף משחור צידוע שלא היה דעמו להקדיש הלֵבֵן כיון דצעין רעה הקדיש ונהי דאוקמינן דקאמר אינו הוה ידענא דלֵבֵן נפק ה"א [הלֵבֵן ליהוי קדוש]^א כיון דלֵבֵן עדיף הא ודאי משקר הוה אלא ודאי לֵבֵן גרוע משחור וכי אמר שחור יהיה הקדש לֵבֵן^א דגרוע [ממנו] וקשה לרב חסדא ומשני ליה צעין יפה מקדיש ומש"ה כי נפיך לֵבֵן ואמר אי ידעי כ' מהימן ליה משום דצעין יפה הוה מקדיש: **דִּינְךָ** **והב** שיע"ה בידי ראשון ב"ש **אומרים** הקדש. אלמא צעין רעה הוה מקדיש וטעמא דלמר של זהצ דהוי עדיף הלכך כשעלה של כסף הוי הקדש דגרוע מזהצ הא אם הוי אמר של כסף ועלה צידו זהצ לא הוי קדוש כי צעין רעה הוה מקדיש א"כ הכי נמי דצרישא נמי אית לָן למימר דשחור טוב ומעולה מן הלֵבֵן כדפרישית וקשה לרב חסדא: **אֵלָא מאי** בעין רעה הוה מקדיש חבית ש"י יין שתע"ה בידי ראשונה היא הקדש וע"תה ש"י שמן ב"ש **אומרים** הקדש. והא יין דגרוע משמן א"כ נימא דוקא יין הוה מקדיש: אי משום הא לא קשה בגלילא שנו. פירוש דלעולם צעין רעה הוה מקדיש ומתני' בגלילא שנו שהיה להם רוב שמן והיין יקר להו משמן והלכך כי הקדיש יין כ"ש שמן ולעולם רישא קשה לרב חסדא: אמר לָך רב חסדא כי אמר לָך אלא צתורא קרמנאי. צלותה מלכות כך שסי קרמונא והשתא נראה שיש לעשות זריכותות צהנך תלתא^א צפירוש דדינר של זהצ אינטריך לאשמועינן דצעין רעה הוה מקדיש רישא דשור איכא למימר דאתי לאשמועינן דלא כרב חסדא חצית של יין דאוקמינא בגלילא שנו אשמועינן^א דלא אזיל צתר רוב מקומות וי"ע: **[ואמר]** **רב** חסדא **אובבא** לַמשביה סומקא אבשרא חירא ארדיא. נפקא מיניה למקח וממכר [דאוכמא עורן] משוצח וסומקא

צשרו משוצחת וחירא מעלי לחרישה: **[האמר** **רב** חסדא **אובבא** בחיורא לקי. שנפחתו [חיוורין]^א סלעים מן השחור צצניניהן וכיון דאוכמא עורו חשוב יותר משל לֵבֵן ס"ל למקשה דאינו מעולה צשר הלֵבֵן מן השחור כולי האי דיהא עדיף ממעלת עור שחור על של לֵבֵן: כי אמר רצ חסדא למילתא קמייתא צתורא קרמונאה ד| שהלֵבֵן חשוב על השחור לכל דבר ואידך מילתא דרב חסדא צצאר עלמא^א דלא ודאי אוכמא עדיף למשכייה ולכך נמי צמתניתינן שחור עדיף דניה ללֵבֵן חשוב לדריא מ"מ מעלת העור גדולה כ"כ דמקדיש הלֵבֵן צקל יותר כשהקדיש^א השחור דצכלל זה הלֵבֵן: **בְּתַנִּי** **מי** שנדר **בנזיר**. פי' המשנה לעיל: **בְּמוֹנֵה** **משעיה** שנדר. דמשמע דכל הימים שצבר על נזירותו עולין למנין: ^א**דְּתַנִּיא** **מי** שעבר ע"ז נזירותו ב'. כגון קיצל עליו נזירות מאה יום ושתה ציין [ס'] ימים וצא להציא קרצותיו איין מוקקין לו להציא קרצנות נזירותו אלא אי"כ מונה איסורין כלומר [ס'] יום כימים שנהג צהן היתר ששתה יין: רבי יוסי אומר דיו צשלשים יום. פרי"י דהא^א דדיו [אם קנסי ליה] שלשים יום שאם נדר ק' יום ועבר [ס'] ימים לא קנסינן ליה לסתור הכל רק ל' יום ושלשים ימים יעלה למנין נזירות אע"פ ששתה צהן יין והי"ה צנזירות מועטת לרבי יוסי כגון אם נדר ל' ושתה צכולן יין יסמור

בית שמאי פרק חמישי נזיר

הכל ואם שותה שני ימים יין צריך שימנה ימים^א אחרים צלא שתיית יין וה"ג אי רצנן קשיא נזירות מרובה פירוש אפי' מרובה [דציין] נזירות מרובה כמו ק' ימים ושתה ה' [צהס] יין סותר הכל [וציין] נזירות מועטת כגון ל' יום ושתה ו| צ' ימים צריך למנות צ' ימים אחרים ומתני' משמע דמונה [משעיה] שנדר כלומר^א מקצת ימים שנדר שאינו סותר ו| הכל אלא רק ל' יום ול' יום האחרים יעלו לו והיינו נמי כר' יוסי אבל צנזירות מועטת קשיא שאפי' לר' יוסי סותר כולו וצמתני' משמע שעולה לו למנין: **אִיבְעִיתָ** **איבא** **ר' יוסי** ה' **בנזירות** **מרובה**. מתני' צנזירות מרובה ושלשים יום סותר ול' יום יעלו לו למנין: כמו^א צנזירות מועטת והא דקאמר ר' יוסי יסיתור הכל צנזירות מועטת ושתה צכולן יין דלא סותר כל שלשים יום אבל צנזירות מרובה מודה ר' יוסי דאיין סותר הכל מדקאמר ר' יוסי דיו: **וְאִי** **בעית איבא** **רבנן מאי** [משעיה] שנדר **במשעיה** שנדר ה"פ. מונה ימים של איסור דהיינו א| מאה ימים והוא שתה צכולן יין [וכין] צנזירות מועטת והכי משמע לינשא דמתני' מונה משעיה שנדר חוזר ומונה כך וכך ימים שהיו משעיה שנדר ועבר עליהן ו| עתה [מונה] פעם אחרת משצא לפני חכמים וינהוג צהן איסור שתיית יין אבל ודאי אם קודם ששתה יין מנה מקצת נזירות אותם ימים אינו סותר אפי' לרבנן דשתיית יין ^אמדרבנן צעלמא ב|: **בְּתַנִּי** **נשאל** עליה מתני' פירשתי לעיל: **א** **ר' ירמיה מרב"ש** **נשמע** **רב"ה**. דקאמר צ"ש הקדש [נטעות הקדש וכיון] דמגלילא מלתא דלאו שפיר נדר תלא ותרעה צעדר כדתנן צמתניתינן צהדיא א"ל צ"ה לצ"ש אי אתם מודים צוה שהוא הקדש בטעות ותלא ותרעה צעדר לפי שנשאל למכמים והתירו דלא הוי קצלה הלכך הקרצנות שהפריס לנזירות חולין הן כאלם שאומר וזו למטאת והוא אינו צר מטאת הכי נמי לצ"ה אע"פ דלמרי דתמורה בטעות הוי תמורה צהא מודו צ"ה כדדרשינן מיהיה לרבות שוגג כמזיד: **ה"ל** **ח"מ** **בדאיתיה** **לְעִיקָר** **אב"י** **בי איתעקר** **לְעִיקָר** **הקדש** **אתעקר** **נמי** **לתמורה** **ותצא** **התמורה** **לְעִידר**. וה"פ כגון אם הקדיש צהמה לעולה והציא צהמה אחרת ואומר וזו תמורת וזו ונשאל לחכם על הראשונה והתירו החכם לומר שאינו עולה תלא גם התמורה לעדר והוי כאליו אומר וזו תמורת וז על צהמת חולין: **פְּעוּרָתוֹ** **ולא** **בוונתו**. דאי צמתכוון קרא למשיעו עשירי דתני מקודש: **רב** **חסדא** **אמר** **פְּעוּרָתוֹ** **וב"ש** **בוונתו**. ומתני' דקתני מי שטעה כ' צרותא קאמר כ"ש כוונתו: **וְאִשְׁתִּיקוֹן** **לְחוֹ** **ב"ה**. לאו דוקא אשתיקו דהא השיצו להם גזירת הכתוב הוה אלא כלומר אשתיקו שלא השיצו להו

סצרא מיניה וציה אלא הציאו משנים עשר ושמייני לימא להו מהכא שאינו קדוש צכוונה כשאר הקדשות ולכך על כרחיה גזירת הכתוב היא: **אמר** **רב** **שימי** **בר** **אשי** מה דלא אמרי להון צ"ה אותה תצושה דא"כ הוו אמרי להון צ"ש לצ"ה ומה מעשר שאינו קדוש לו[צהן] כמו הקדש להיות קדוש צכוונה אפי"ה חל בטעות הקדש לא כ"ש ולא היא הקדש דבעתיה דמריה תליא. כל זה מדצרי רצ שימי כלומר איין זה ק"ו טוב לקפח צ"ה דודאי הקדש צדעת וצכוונת הצעליס^א דאיך אשר יקדיש את ציתו אמר רחמנא מדעת וצכוונתו הלכך בטעות לא הוי הקדש [ומעשרין] מגזירת הכתוב כמו שמראים צ"ה פנים צמשנתנו מ"צ ושמייני ולא קשה לרב צחמן אצמאי לא השיצו צ"ה מיניה וציה דאיכא למימר דצ"ה חד מתרי טעמי נקט: ^א**אמר** **רבא** **שטפו** **רבנן** **אר"א** **ואוקמיה** **במילתייהו**. כלומר נצחוהו שחור לצצריהם ואוקמי' צשטמיהו דלמרי איין פותחין צנולד דלא שצית כמו חורבן הצית דאילו ר"א היה צצעת חורבן כדלמר צהניצקין [גיטין נו]. נכנס ר"א מצד א' ור' יהושע מצד אחד לישא מטתו של ריב"ז צצירושלים ולא צצר כלום ולא חלק עליהן לומר דשפיר הוי חרטה כדתנן ר"א אומר פותחין צנולד אלא^א דצר ציה ממילתיה כיון שלא חלק על חכמי דורו: **אב"י** **פותחין** **בתנאי** **נולד** **דאמרינן** **לְחוֹ** **אי"ו** **אתא** **איניש** **ואמר** **לבוּן** **דחרב** **ב"ה** **מי** **הוי** **נזיר**. ופי' אילו צית צן אדם אליך צשעה שנדרת והיה מיעצך כי [אולין] חרב צית המקדש טרם כלות נזירותיך כלום נדרת וזה דומה לחרטה אילו צאו עשרה צני אדם שיפייסוך מי נדרת שאין לחלק מאחיה טעם יהיה הפיוס שאפילו טעם הפיוס משום דצר נולד איין צכך כלום דהוי חרטה: **אמר** **רב** ^א**אסי** **אי** **הואי** **התם** **ה"א** **לְחוֹ** **חיב"ל** **ה' חיב"ל** **ה' חיב"ל** **ה' חמה**. כלומר הייתי אומר לאותם הנזירים לא כחכמים עשיתם שנדרתם שהיה לכם לירא פן יהרם שהרי צפסוק מוחזר ולא היה צא להחיר להו נדרים צפתח זה אלא להוכיחם צא למה לא זכרו על פסוק זה ולהמנע מלדור והפסוק הוה סימן לדבר שחן שלשה היכל והששים עמידין ליחרצ והשליס כסא^א יום הגדול והגורא לא ימוש לנצח ורש"י פירס הפסוק צענין אחר צירמיה: **נְהִי** **דידעי** **דחריב** **מי** **ידעינן** **אימתי** **ולא** **ידעינן** **לאימתו** **והא** **כתבי** **בדניאל** **שבועים** **שבועים** **נחתך** **ע"ז** **עמך** **וע"ז** **עיר** **קדשך**. דקאמר ליה המלאך דלניאל דלסוף צצעים שמיטות יחרצ צית שני וכצתמלא ע' של גלות צצל וארצע מאות וכ' שנה של צית שני יעלה לצצעים שמיטות דהיינו צצע פעמים צצעים ומשני אצתי מי ידעי צהי יומא כלומר צתחלת שנה אז צאלנעיתיה אז צסופה וסצורים הם שסילה נזירות וציצאו קרצנות קודם לכן: **בְּי** **שלא** **נתיקיימו** **דבריו** **אמאי** **הוי** **נזיר**. הא

לצית

מסורת הש"ס

^א מכאן עד ד"ה דתניא שיך לךף לא ע"כ, ^ב י"א צבי, ^ג י"א שורים. יעב"ץ, ^ד מכאן עד ד"ה אמר רבא שיך לךף לב ע"ה, ^ה ר"ל פירוש הסמירה, ^ו מכאן שיך לךף לב.



הגהות הב"ח

^א תוס' ד"ה א"ר יוסף ה' ודאי התם:



הגהות התוספות

1. צ"ל הוה אמינא לֵבֵן.
2. צ"ל דלכתחילה.
3. צ"ל ילאו צככ.
4. יֵש מגזיחים ומכר. ועי' צתפרס.
5. צ"ל פירוש מלאו.
6. צ"ל כי מקדיש.
7. חציות הלֵבֵן ליהוי קדוש נמחק. וצ"ל לֵבֵן, מ"מ. צ"ל כל שכן דדעמו אלֵבֵן.
9. צ"ל שמה.
10. צ"ל שפתחים דמי הצלנים.
11. צ"ל צצאר שוורים דעלמא.
12. צ"ל וכשהקדיש השחור צכלל זה הלֵבֵן.
13. חצית דהא נמחק.
14. צ"ל שני ימים.
15. חצית כלומר נמחק וצ"ל ואפילו תאלמר. ועי' צ"ר.
16. חצית כמו נמחק ומש"ה כאן צנזירות מועטת.
17. צ"ל וצכוונת הצעליס ואפילו תאלמר. ועי' צ"ר.
18. צ"ל אלמא.
19. צ"ל מריטו.
20. צ"ל והשלישי צצוץ יום ה' הגדול כ"י.